P U T U S A N
Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliansyah als Gembos
2. Tempat lahir : Bangun Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Baru Gg Jaya KecTanjung Morawa Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh 1. Halman Simanullang, S.H., 2. Andreas B Sinambela, S.H., MH, 3. M.Paul Rudolf Naibaho, S.H, 4. Rointan Manullang, S.H., MH, 5. Armini Nainggolan, S.H, 6. Juita Melati Batu Bara, S.H, 7. Esanov Wahyu P. Doloksaribu, S.H, dan 8. Paul Marthondie Hutagalung, S.H, Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, 20157.Hp. 085270378138 berdasarkan penunjukan Majelis Hakim nomor : 817/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliansyah Alias Gembos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Juliansyah Alias Gembos dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto
   - 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913 (JULIANSYAH alias GEMBOS)
   - 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816
   - Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah)
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum.
   - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipergunakan dalam perkara Tusiman

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Juliansyah Als Gembos bersama-sama dengan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 202 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Marungkil Siregar, saksi Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang merupakan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasannya di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi yang didapati bahwasannya penjual di lokasi tersebut bernama Tusiman dan Gembos. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, dan sekira pukul 15.30 wib, saksi-saksi tiba di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi mengamati lokasi dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Melihat hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16.00 Wib, saksi-saksi menjumpai terdakwa Juliansyah als Gembos dan Tusiman dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Juliansyah als Gembos dan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan "kami petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, jangan bergerak".

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Juliansyah als Gembos serta Tusiman, sehingga dari tangan Tusiman ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang setelah dibuka isinya Narkotika Jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening, setelah ditimbang seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram Netto, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, dan dari saku terdakwa Tusiman di temukan serta disita 1 (satu) unit Handphone Realme C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816., Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), sedangkan dari terdakwa Juliansyah als Gembos ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Realme C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913.
- Bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh terdakwa Juliansyah als Gembos kepada Ngawek (dalam lidik) dengan menggunakan uang Tusiman, dan bersama dengan Tusiman kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan. Dan setiap Tusiman menyuruh terdakwa untuk membeli shabu, Tusiman akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pergramnya, selain itu terdakwa juga akan mendapat upah dari Tusiman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sebagai gaji dalam menjualkan shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang disita dari terdakwa Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 16,57 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 11 (sebelas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 273 /NNF/2023, tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Juliansyah Als Gembos bersama-sama dengan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 202 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Marungkil Siregar, saksi Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang merupakan Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipercaya bahwasannya di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi yang didapati bahwasannya penjual di lokasi tersebut bernama Tusiman dan Gembos. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, dan sekira pukul 15.30 wib, saksi-saksi tiba di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi mengamati lokasi dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di tepi jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Melihat hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi-saksi menjumpai terdakwa Juliansyah als Gembos dan Tusiman dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Juliansyah als Gembos dan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan “kami petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, jangan bergerak”.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Juliansyah als Gembos serta Tusiman, sehingga dari tangan Tusiman ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang setelah dibuka isinya Narkotika Jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening, setelah ditimbang seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram Netto, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, dan dari saku terdakwa Tusiman di temukan serta disita 1 (satu) unit Handphone Realme C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816., Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), sedangkan dari terdakwa Juliansyah als Gembos ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Realme C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 16,57 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 11 (sebelas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 273 /NNF/2023, tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Heri K Sitompul.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913, (Juliansyah Alias Gembos), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816, Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu lalu kami melakukan pergi ketempat tersebut kemudian sesampai disana kami melakukan pengamatan kemudian kami melihat orang yang dicurigai lalu kami bertanya kepada dia bahwa apakah ada menjual shabu lalu laki-laki itu menjawab ada lalu kami langsung menangkapnya yang mana laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan serta membawa mereka kekantor polisi untuk informasi yang lebih lengkap;
- Bahwa maksudnya Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Pada saat kejadian itu kami melakukan penangkapan terhadap 2 orang yaitu Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa shabu itu temukan dari tangan Tusiman yang merupakan diperoleh dengan cara di beli Juliansyah Alias Gembos kepada Ngawek (dalam lidik) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Tusiman berperan sebagai perantara atau kurir dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rikardo Sinaga.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913, (Juliansyah Alias Gembos), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816, Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu lalu kami melakukan pergi ketempat tersebut kemudian sesampai disana kami melakukan pengamatan kemudian kami melihat orang yang dicurigai lalu kami bertanya kepada dia bahwa apakah ada menjual shabu lalu laki-laki itu menjawab ada lalu kami langsung menangkapnya yang mana laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan serta membawa mereka kekantor polisi untuk informasi yang lebih lengkap;
- Bahwa maksudnya Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Pada saat kejadian itu kami melakukan penangkapan terhadap 2 orang yaitu Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa shabu itu temukan dari tangan Tusiman yang merupakan diperoleh dengan cara di beli Juliansyah Alias Gembos kepada Ngawek (dalam lidik) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Tusiman berperan sebagai perantara atau kurir dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tusiman.

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913, (JULIANSYAH alias GEMBOS), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

864184067500816, Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa maksudnya Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa namun saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu itu;
- Bahwa Peran saksi sebagai perantara dalam jual beli shabu atau turut menjualnya;
- Bahwa Saksi mau menjual shabu karena agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual shabu sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi menjual shabu sudah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepanya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913, (JULIANSYAH alias GEMBOS), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816, Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari NGAWEK (dalam lidik) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli shabu atau turut menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mau menjual shabu karena agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah beberapa berapa minggu yang lalu belum ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto
2. 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913 (JULIANSYAH alias GEMBOS)
3. 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816
4. Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah)
5. 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum.
6. 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Juliansyah als Gembos dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 202 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dipinggir Jalan di Desa Ujung Serdang Kec Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan Tusiman lalu Tusiman mengatakan narkotika jenis shabu yang dimilikinya untuk dijual sudah hampir habis kemudian Tusiman menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu lagi agar dapat dijualnya kembali, sejak 3 (tiga) minggu lalu Terdakwa dan Tusiman bekerjasama dalam melakukan penjualan narkotika, Tusiman sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Terdakwa dan sabu Tersebut Terdakwa beli dari dari Ngawek, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari pembelian shabu tersebut sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu) per gramnya, Tusiman memberikan uang senilai Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan peruntuka Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk upah pembelian sabu selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa pergi menjumpai Ngawek di Desa Bangun Sari Baru gg Jaya Kab Deli Serdang untuk membeli sabu lalu Terdawa kembali menjumpai Tusiman di Desa Ujung Serdang kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan Tusiman kemudian langsung memberikan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa memberikan dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening, kemudian Tusman langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok magnum bersamaan dengan sabu sebelumnya yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menjumpai Terdakwa dan Tusiman yang mana pada saat itu berada ditepi jalan untuk menunggu pembeli, lalu orang tersebut memanggil Terdakwa dan Tusiman dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan “kami petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, jangan bergerak” selanjutnya Terdakwa dan Tusiman dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, sehingga dari tangan Tusiman ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang setelah dibuka isinya Narkotika Jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening, setelah ditimbang seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram Netto, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, dan dari saku terdakwa Tusiman di temukan serta disita 1 (satu) unit Handphone Realme C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816., Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah), sedangkan dari terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit Handphone Realme C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 16,57 (enam belas koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pemeriksaan labfor kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 11 (sebelas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 273 /NNF/2023, tanggal 24 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Tusiman dan Juliansyah Alias Gembos adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Tusiman (dilakukan penuntutan terpisah) turut serta membawa 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah als Gembos tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima)bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram netto
- 1 (satu) unit Handphone REALME C51 warna hijau dengan no handphone 0838-4492-0589 dan Imei 864394060601913 (JULIANSYAH alias GEMBOS)
- 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna hijau no kartu Telkomsel 0821-8379-3907 dan dengan No Imei 864184067500816
- Uang Tunai Senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum.
- 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.

Dipergunakan dalam perkara Tusiman

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H., Khairulludin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hhukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati, S.H., M.H..	M. Nazir, S.H., M.H.
Khairulludin, S.H.,M.H.,	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mhd. Yusuf, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)